

Bieter / Bewerber laut Verteiler

Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 04.06.2026, 10:00 - 14:30 Uhr Ort: Vergabekammer
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Sitzungssaal 2 Protokolliert: durch ORR Dr. Claudia Vogt

Protokoll des Aufklärungstermins

Anwesende

Vergabekammer:

- VRin Dr. Elfriede Böhnke (Vorsitzende)
- ORR Dr. Claudia Vogt (Berichterstatterin)
- BR Thorsten Hausmann (Beisitzer)

Antragstellerin CyberShield Defense GmbH:

- RA Dr. Constantin Bährens (Bevollmächtigter)
- Hendrik Laufer (Geschäftsführer CyberShield)
- Marcus Karpinski (technischer Sachverständiger CyberShield)

Antragsgegnerin Landeshauptstadt Schwerin / SDS:

- RAin Dr. Sandra Mertke (Bevollmächtigte)
- Yvonne Behnke (Vergabestellenleiterin SDS)
- Ulrich Sternberg (Stadtdirektor SDS, i.V. Oberbürgermeister)

Beigeladene ProtectIT SE:

- RAin Dr. Friederike Hohmann (Bevollmächtigte)
- Thomas Körner (VP Public Sector, ProtectIT SE)

Verlauf des Termins

10:05 Uhr - Vorsitzende Dr. Böhnke eröffnet den Termin und stellt die Anwesenden fest.

10:10 Uhr - Vorsitzende erläutert den Verfahrensstand und gibt bekannt, dass der Tenor des Beschlusses voraussichtlich in der dritten Juniwoche 2026 ergeht.

10:20 Uhr - Aufklärung A-1 (Eignungsanforderung T-2):

RAin Dr. Mertke erklärt: Die Auslegung von T-2 als ÖPNV-spezifische Anforderung stütze sich auf die Leistungsbeschreibung, nicht auf den Wortlaut von T-2 selbst. Sie räumt ein, dass die Formulierung "bevorzugt" in T-2 kein zwingend ausformuliertes KO-Kriterium begründet. Die Vergabestelle habe eine

"funktionale Auslegung" vorgenommen.

Nachfrage Dr. Böhnke: "Können Sie eine Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Vergabestelle vor der Ausschreibung festgelegt hat, wie T-2 im Falle der Eignungsprüfung ausgelegt werden soll?"

Dr. Mertke: "Eine solche vorab-Dokumentation liegt nicht vor. Die Auslegungsentscheidung fiel während der Eignungsprüfung."

Dr. Böhnke (für Protokoll): "Die Vergabekammer hält fest: Es fehlt eine vorab-Dokumentation der Auslegung von T-2. Dies ist vergaberechtlich problematisch."

11:00 Uhr - Aufklärung A-2 (Aufklärungsgespräch ProtectIT):

Auf Vorhalt der überarbeiteten Fassung des Reaktionszeitenkonzepts (Übersendung 10.04.2026) erklärt RAin Dr. Hohmann für die Beigeladene:

"Die überarbeitete Fassung hat lediglich die tabellarische Darstellung der Reaktionszeiten konkretisiert, ohne inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Es handelt sich um eine Erläuterung, keine Angebotsänderung."

RA Dr. Bährens: "Die Synopse, die wir vorgelegt haben, zeigt, dass in der überarbeiteten Fassung die Reaktionszeit für Severity 2 von ‚30 Minuten‘ auf ‚60 Minuten‘ geändert wurde - in Übereinstimmung mit dem Ausschreibungserfordernis, das 1 Stunde vorgibt. Das ursprüngliche Angebot war also gar nicht ausschreibungskonform."

Dr. Böhnke: "Das ist für die Kammer ein wesentlicher Punkt. Die Vergabekammer vermerkt: Die Änderung der Reaktionszeit Severity 2 von 30 auf 60 Minuten ist eine inhaltliche Angebotsänderung, keine bloße Erläuterung."

12:00 Uhr - Mittagspause

13:00 Uhr - Aufklärung A-3 (SOC-Pilotbetrieb 12/2025):

Frau Behnke: "Der SOC-Pilotbetrieb für die NSV wurde im Dezember 2025 auf der Grundlage einer Notstandsvergabe nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV beauftragt. Der Auftragswert betrug 48.000 EUR netto. Eine EU-weite Ausschreibung war daher nicht erforderlich."

RA Dr. Bährens: "Wir zweifeln an der Notstandsbegründung. Der BSI-Audit-Bericht vom November 2024 hat die Sicherheitslücken festgestellt. Zwischen November 2024 und Dezember 2025 wäre ausreichend Zeit für ein Vergabeverfahren gewesen."

Dr. Böhnke (für Protokoll): "Die behauptete Unwirksamkeit des Pilotvertrags ist nicht Gegenstand der gestellten Anträge. Sie kann innerhalb der Fristen des § 135 Abs. 2 GWB mit einem gesonderten Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer geltend gemacht werden."

14:00 Uhr - Gütliche Einigung / Vergleichsgespräch:

Vorsitzende Dr. Böhnke schlägt den Parteien vor, einen gütlichen Vergleich zu erwägen. Auf Anregung der Kammer formuliert die Vergabestelle einen vorläufigen Vergleichsvorschlag (→ Aktenstück 15).

14:30 Uhr - Termin geschlossen.

Protokoll bestätigt durch alle Parteien. Gegenzeichnung ausstehend.